

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6108/2540

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์

นาย สม พงษ์ หรือสมพงศ์ หรือเชียด
รัก ดี ประพันธ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

ขณะเกิดเหตุมีแสงสว่างจากไฟฟ้าที่เปิดแล้วภายในบ้านผู้เสียหาย แต่ช่วงระยะเวลาที่ผู้เสียหายอ้างว่ามองเห็นและจำใบหน้าของคนร้ายได้เกิดขึ้นตอนที่คนร้ายเข้ามากระชากผมของผู้เสียหาย แล้วลากเข้าไปในห้องครัวเป็นระยะทางประมาณ 3 เมตร โอกาสที่ผู้เสียหายมองเห็นใบหน้าคนร้ายได้ไม่ควรเกิน 1 นาที ผู้เสียหายถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ที่กกหูข้างซ้ายด้วย ย่อมทำให้ผู้เสียหายตกอยู่ในอาการหวาดกลัว และต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองมากกว่าที่จะสนใจจดจำใบหน้าคนร้าย ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักกับคนร้ายมาก่อน ยิ่งทำให้ไม่มีเหตุผล ที่จะเชื่อได้ว่าผู้เสียหายมองเห็นและจำหน้าคนร้ายได้อย่างแม่นยำ เมื่อผู้เสียหายพบจำเลยที่สถานีตำรวจ ผู้เสียหายไม่ได้ยืนยันทันทีว่าจำเลยเป็นคนร้าย แต่กลับครุ่นคิดอยู่ประมาณ 4 ถึง 5 นาที พยานโจทก์ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับผู้เสียหายก็ยอมรับว่าจำคนร้ายไม่

ได้เมื่อไม่ปรากฏว่าของกลางของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายปล้นไปถูกยึดได้จากจำเลย
เพียงแต่จำเลยมีลักษณะใบหน้าและแผลเป็นที่หลังเท้าด้านซ้ายคล้ายกับคนร้ายที่ผู้
เสียหายมองเห็นจึงยังไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอ ตามพฤติการณ์แห่งคดีพยานหลักฐาน
โจทก์มีเหตุสงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัยให้จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 340, 340 ตริ ให้จำเลยคืนเงินและทรัพย์สิน
หรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน 59,200 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
340 วรรคสอง, 340 ตริ ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ
วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ฐานปล้น
ทรัพย์สิน จำคุก 18 ปี ฐานมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืน และกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี รวมจำคุก 20 ปี ให้จำเลยคืนเงินและทรัพย์สิน
หรือทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน 59,200 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ นางวันฉวี คชเดช ผู้เสียหายถูกคนร้าย 4 คน ร่วมกันมีและใช้อาวุธปืนพร้อมมีดเป็นอาวุธปล้นทรัพย์ตามฟ้องของผู้เสียหายไป มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกันกระทำความผิดตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความเป็นประจักษ์พยานว่า คืบเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียหายและนายพิณิตย์ คชเดชสามี กำลังเตรียมตัวออกจากบ้านไปกริดยางพาราได้มีคนร้าย 4 คน เข้ามาในบ้านจับตัวผู้เสียหายและสามีไว้จากนั้นคนร้ายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนจี้ที่กักหูข้างซ้ายของผู้เสียหายแล้วถามหาทรัพย์สิน เมื่อผู้เสียหายบอกว่าไม่มีก็ถูกคนร้ายใช้เท้าเตะ 2 ครั้ง แล้วใช้ผ้าปูที่นอนคลุมศีรษะผู้เสียหายไว้แต่ก่อนหน้านั้นผู้เสียหายมองเห็นหน้าและจำคนร้ายผู้นี้ได้เนื่องจากใบหน้าของคนร้ายมีลักษณะเป็นรูปรูนคล้ายเคยเป็นสิวมามาก่อนและเมื่อจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้ ปรากฏว่าใบหน้าของจำเลยเหมือนกับใบหน้าของคนร้ายดังกล่าว จึงยืนยันว่า จำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่ง เห็นว่า แม้ขณะเกิดเหตุจะมีแสงสว่างจากไฟฟ้าที่เปิดแล้วภายในบ้านผู้เสียหาย แต่ช่วงระยะเวลาที่ผู้เสียหายอ้างว่ามองเห็นและจำใบหน้าของคนร้ายได้นั้นเกิดขึ้นตอนที่คนร้ายเข้ามากระชากผมของผู้เสียหายแล้วลากเข้าไปในห้องครัวเป็นระยะทางประมาณ 3 เมตร ดังนั้นโอกาสที่ผู้เสียหายมองเห็นใบหน้าคนร้ายได้ไม่ควรเกิน 1 นาที ประกอบกับผู้เสียหายถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ที่กักหูข้างซ้ายด้วยยอมทำให้ผู้เสียหายตกอยู่ในอาการหวาดกลัวและต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองมากกว่าที่จะสนใจจดจำใบหน้าของคนร้าย ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักกับคนร้ายมาก่อน ยิ่งทำให้ไม่มีเหตุผล

ที่จะเชื่อได้ว่าผู้เสียหายมองเห็นและจำหน้าคนร้ายได้อย่างแม่นยำนอกจากนั้นยังได้
ความว่าเมื่อผู้เสียหายพบจำเลยที่สถานีตำรวจ ผู้เสียหายหาได้ยืนยันทันทีว่าจำเลย
เป็นคนร้ายไม่กลับต้องครุ่นคิดอยู่นานประมาณ 4 ถึง 5 นาที ตามที่พันตำรวจโท
เชาวลิต นราอาจ พนักงานสอบสวนเบิกความถึง นายพิณิตย์พยานโจทก์ซึ่งร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกับผู้เสียหายก็ยอมรับว่า จำคนร้ายไม่ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าของกลาง
ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายปล้นไปถูกยึดได้จากจำเลย เพียงแต่จำเลยมีลักษณะ
ใบหน้าและแผลเป็นที่หลังเท้าด้านซ้ายคล้ายกับคนร้ายที่ผู้เสียหายมองเห็นจึงยังไม่มี
น้ำหนักและเหตุผลมั่นคงพอ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีพยานหลักฐาน
โจทก์มีเหตุสงสัยตามสมควรว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยและพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตางกูร-อำนาจ เต็มพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ